

0016944-58.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2100726/2020 - 26º D.P. SACOMA, 7452435 - 26º ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0016944-58.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0016944-58.2022.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2100726/2020 - 26º D.P. SACOMA, 7452435 - 26º D.P. SACOMA, 1178/20/235 - 26º D.P. SACOMA, 1169/20/235 - 26º D.P. SACOMA, 1171/20/235 - 26º D.P. SACOMA, 2100726 - 26º D.P. SACOMA, 2100726 - 26º D.P. SACOMA, 1169/20/235 - 26º D.P. SACOMA, 1171/20/235 - 26º D.P. SACOMA, 1178/20/235 - 26º D.P. SACOMA, 2100726 - 26º D.P. SACOMA, 1169/20/235 - 26º D.P. SACOMA, 1171/20/235 - 26º D.P. SACOMA, 1178/20/235 - 26º D.P. SACOMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL CARVALHO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

Gabriel Carvalho, Leonardo da Silva Eduardo e João Vítor Barbosa de Oliveira foram denunciados como incurso no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "h", por duas vezes, e no artigo 157, §2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, todos c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", e na forma do artigo 70, "caput", do Código Penal, porque, em 13 de abril de 2020, durante a vigência do estado de calamidade pública provocado pela pandemia do novo coronavírus SARS-CoV-2, por volta de 06h20, na Rua Antônio Carlos da Fonseca, nº 220, Jardim Colina, nesta cidade e comarca da Capital, agindo em

concurso de agentes e unidade de desígnios entre si com outros indivíduos ainda não identificados, subtraíram, para si ou para outrem, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, mantendo as vítimas em seu poder, restringindo sua liberdade, documentos pessoais, cartões de crédito, chave, duas aliança de ouro, aparelho celular Asus Zenfone, aparelho celular Lenovo, R\$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie, U\$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos dólares) em espécie, NT\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos novos dólares Taiwanêses), uma mala, uma lente canon 24 mm série L 1.4, uma lente canon 35mm série L 1.4, um lente canon 50 mm série L 1.2, uma lente canon 24 - 70 mm série L 2.8, um lente canon 100 mm série L 2.8, uma flash canon 580 E X III, um computador IMAC 21 Pol., um computador Apple macbook pro 13 pol., duas câmeras digitais Canon EOSMARKIII e EOSMARK IV, um telefone celular da marca Asus, um telefone celular Iphone 8 Plus, uma caixa contendo joias, bijuterias, brincos, colares e corrente, um relógio de pulso da marca versa e o veículo Toyota/Corolla, de placas EWD3622 - São Paulo/SP, pertencentes à VÍTIMA 1 - Protegida pelo Provimento CGJ nº 32/2000, VÍTIMA 2 - Protegida pelo Provimento CGJ nº 32/2000, VÍTIMA 3 - Protegida pelo Provimento CGJ nº 32/2000 e VÍTIMA 4 - Protegida pelo Provimento CGJ nº 32/2000.

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 23 de março de 2022. Na mesma ocasião, foi decretada a prisão preventiva dos acusados (fls. 217/220).

Os réus foram regularmente citados (Leonardo - fl. 285 e João Vítor - fl. 485) e apresentaram resposta à acusação (Leonardo - fls. 345/346 e João Vítor - fls. 291/321) .

O réu Gabriel Carvalho não foi localizado para citação, motivo pelo qual o processo foi desmembrado com relação a ele (deliberação em audiência - fl. 473 e certidão de desmembramento na fl. 487).

Trata-se o presente feito do réu Gabriel Carvalho.

O réu Gabriel foi citado por edital (fls. 498/499), após sua captura em 14/09/2022 (fl. 513), ratificou-se sua citação (fls. 523/524) e, constituiu advogado nos presentes autos (fls. 516/517) que apresentou resposta à acusação (fls. 525/526) e arrolou duas testemunhas e as mesmas da acusação.

Após regular instrução processual, em debates, a acusação pretende a condenação do réu, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Por sua vez, a defesa do réu requer a sua absolvição e, subsidiariamente, fixação da pena base no mínimo legal e a fixação de regime menos gravoso para inicial cumprimento de pena.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é improcedente, senão vejamos:

A vítima 4, protegida pelo Provimento CGJ nº 32/2000, reconheceu com certeza o indivíduo de número 2 do primeiro bloco de reconhecimento (Penitenciária de Reginópolis). Além disso, reconheceu o indivíduo de número 2 do segundo bloco sem sombra de dúvidas (Fórum Criminal Barra Funda). Relatou que, durante a madrugada, estava na casa dos seus tios. Os assaltantes entraram na casa e perguntaram onde estavam as demais pessoas que ali moravam. Então, foi até o quarto de seu primo e o chamou. Em seguida, foram até o quarto de seu tio, abriram a porta e ali ficaram. Um dos indivíduos pegou uma faca de cozinha e cortou com o cabelo de seu tio. Os assaltantes pediam dinheiro, tendo encontrado, posteriormente, um envelope com uma quantia em espécie. Torturaram ainda mais o tio. Viu arma de fogo, e os indivíduos se comunicavam por rádio. Os indivíduos pegaram facas. Levaram joias, e também o equipamento de fotografia.

A testemunha Thiago Luiz Zan, investigador de polícia, relatou que lembra vagamente.

Ao ser interrogado judicialmente, o réu negou os fatos.

Pois bem.

Ao Réu foi imputada a prática do crime, conforme descrição fática contida na denúncia.

Para a caracterização da infração penal e a imposição de um decreto condenatório é necessário demonstrar de forma cabal a materialidade e a autoria de um fato típico

e antijurídico.

No caso dos autos, a análise do conjunto probatório coligido, em cotejo com o que se produziu em sede policial, deixa dúvidas quanto à prática do crime. Com efeito, diante dos elementos de prova que foram carreados aos autos, não há como se apontar com convicção a responsabilidade penal do Réu pelo fato descrito na denúncia, sendo que, em caso de dúvida, prevalece o princípio in dubio pro reo, devendo haver a absolvição do Réu, nos termos do art. 386, V, CPP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido contido na denúncia, para absolver o Réu Gabriel Carvalho , com fundamento no art. 386, VII, CPP. Com o trânsito em julgado, procedam-se as baixas e anotações necessárias. Comuniquem-se à Vara de Execuções Penais, ao Instituto de Identificação deste Estado e à Delegacia de Polícia de origem. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados.

São Paulo, 1º de dezembro de 2022.

LEONARDO PRAZERES DA SILVA

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA